

Fuldabogen Spezialdruck GmbH

Frau Maren Brückner · Am Farbhof 18 · 34123 Kassel

15. Dezember 2023 · Bezug: WS-2023-44 · Kundenkonto FB-118

Wartungsvereinbarung für Halle 2

Sehr geehrte Frau Brückner, sehr geehrter Herr Seidel,

Fuldabogen Spezialdruck GmbH, vertreten durch Maren Brückner, beauftragt die Werkspur Maschinenservice GmbH, vertreten durch Dirk Seidel, mit den nachstehenden Arbeiten an den bereits betriebenen Drucklinien. Ein Erwerb oder eine Vermietung von Maschinen ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.

1 Anlagen und vorhandener Zustand

Erfasst sind die Sonderoffsetlinie K1, Typ FB-450, Baujahr 2018, Seriennummer K1-18442, und die Siebdrucklinie K2, Typ SD-720, Baujahr 2020, Seriennummer K2-20117. Die Versorgungseinheit P-17 der K2 gehört zur Linie. Die K1 besitzt vier Druckwerke und den UV-Trockner U1; die K2 besitzt den IR-Trockner T2. Beide Trockner werden bei der planmäßigen Wartung mit geprüft. Nicht erfasst sind Hallenkompressor, Absaugzentrale, Netzwerkinfrastruktur und Produktionsteilsystem der Druckerei. Neue Komponenten werden nur durch eine beiderseitige Ergänzung aufgenommen.

2 Planmäßige Wartung

Werkspur führt jährlich im April und August je einen Wartungstermin an jeder Linie durch. Ein Termin umfasst Reinigung zugänglicher Sensoren, Schmierung, Prüfung der Antriebsriemen, der Führungen, der Temperaturregelung und der Schutzeinrichtungen sowie einen dokumentierten Probelauf. Die Druckerei stellt jede Linie für vier Stunden frei und stellt einen eingewiesenen Bediener. Ein ausgefallener Termin wird innerhalb von vier Wochen nachgeholt. Die Terminverschiebung allein verlängert die Vertragslaufzeit nicht.

Arbeitszeit und Anfahrt dieser vier planmäßigen Termine sind in der Pauschale enthalten. Für planmäßige Wartung entnommene Filter, Rollen und Dichtungen sind zusammen bis zu 400,00 EUR netto je Kalenderjahr enthalten. Nicht verbrauchtes Materialbudget verfällt zum Jahresende. Störungsbedingte Teile und darüber hinausgehender Verbrauch werden nach Freigabe gesondert berechnet.

3 Störungsmeldung und Einsatz

Meldungen nimmt die Disposition montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr entgegen; gesetzliche Feiertage in Hessen sind ausgenommen. Werkspur bestätigt eine Meldung innerhalb von vier Service-Stunden und vereinbart anschließend einen Einsatz. Eine bestimmte Wiederherstellungszeit wird nicht geschuldet. Außerhalb dieser Zeiten kann die Druckerei die bekannte Störungsnummer anwählen. Ein erreichbarer Techniker darf einen Einsatz übernehmen; eine ständig besetzte Rufbereitschaft ist nicht Bestandteil der Pauschale.

4 Vergütung und Freigaben

Die jährliche Wartungspauschale beträgt 19.200,00 EUR netto. Sie wird in vier gleichen Teilbeträgen von 4.800,00 EUR netto zu Beginn jedes Kalenderquartals in Rechnung gestellt. Hinzu kommt die gesetzliche Umsatzsteuer. Die Zahlung ist jeweils 14 Kalendertage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Der Preis gilt für die gesamte feste Laufzeit; eine jährliche Preisänderung ist nicht vorgesehen.

Störungsarbeiten werden mit 112,00 EUR netto je Technikerstunde nach tatsächlich angefallenen Viertelstunden berechnet. Remote-Arbeit und Arbeit vor Ort dürfen nicht zeitgleich doppelt berechnet werden. Für einen übernommenen Einsatz zwischen 17:00 und 07:00 Uhr oder am Wochenende fallen einmalig 240,00 EUR netto an. Die Anfahrtspauschale beträgt je Einsatz 145,00 EUR netto einschließlich Fahrzeit. Ersatzteile werden nach dem vor Einbau genannten Nettopreis abgerechnet. Ohne Freigabe darf Werkspur Maßnahmen bis insgesamt 1.000,00 EUR netto je Störung ausführen. Darüber hinaus genügt die telefonisch dokumentierte Zustimmung der Betriebsleitung.

5 Mitwirkung und Fernzugriff

Die Druckerei hält die täglichen Reinigungs- und Kontrollintervalle ein, bewahrt Fehlermeldungen auf und gewährt sicheren Zugang. Arbeiten unter Spannung oder bei geöffneten Schutzhauben sind der Druckerei nicht aufgegeben. Eine Fernverbindung darf nur nach Freigabe des Schichtleiters und nur für den einzelnen Einsatz geöffnet werden. Werkspur protokolliert Beginn, Ende und ausgeführte Änderungen. Ein dauerhafter Zugang oder die Übertragung von Druckauftragsdaten wird hierdurch nicht gestattet.

6 Reparaturen und Änderungen

Der Austausch eines verschlissenen Teils setzt die restliche Anlage nicht in einen neuwertigen Zustand. Werkspur dokumentiert das ausgetauschte Teil, das Fehlerbild und den Probelauf. Zusätzliche Umbauten mit geänderter Steuerungslogik werden separat angeboten. Sie werden nach gemeinsamem Funktionstest abgenommen. Die bloße Wiederaufnahme der Produktion nach einer Entstörung stellt keine Abnahme eines später angebotenen Umbaus dar. Mängel eigener Arbeiten beseitigt Werkspur nach Meldung ohne zusätzliche Arbeitsvergütung.

7 Verantwortung und Schäden

Werkspur haftet unbeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Schäden aus Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt, höchstens jedoch auf 50.000,00 EUR je Kalenderjahr. Im Übrigen ist eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Zwingende Haftung bleibt unberührt. Die Druckerei meldet Schäden zeitnah und erhält ausgebaute Teile auf Verlangen zur Untersuchung zurück.

8 Laufzeit und Vertragsende

Die Vereinbarung beginnt am 1. Januar 2024 und endet ohne Kündigung am 31. Dezember 2026. Eine automatische Verlängerung findet nicht statt. Beide Parteien können aus wichtigem Grund kündigen; bei einer behebbaren Pflichtverletzung ist grundsätzlich zuvor eine angemessene Abhilfefrist zu setzen. Bei Vertragsende gibt Werkspur noch nicht übermittelte Wartungsprotokolle heraus und schließt bestehende Fernverbindungen. Bis zum Vertragsende bereits beauftragte Einzelreparaturen sind zu den vereinbarten Bedingungen fertigzustellen, soweit die Parteien nichts anderes abstimmen.

9 Ansprechpartner und Erklärungen

Für die Druckerei ist René Möller für technische Freigaben, für Werkspur Tobias Grebe für Einsatzplanung zuständig. Vertragsänderungen bedürfen der Bestätigung durch die Geschäftsführungen in Textform. Technische Freigaben nach Ziffer 4 sind davon nicht betroffen. Diese Vereinbarung enthält die vollständige Leistungs- und Vergütungsabrede; weitere Anlagen oder allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht einbezogen. Für die Vereinbarung gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand vereinbaren die Parteien Kassel.

Die Parteien bestätigen, dass ihnen die Ausfertigung mit allen neun Ziffern vorliegt. Die erste Terminabstimmung erfolgt im März 2024. Das Kundenkonto FB-118 wird auch für gesonderte Reparaturrechnungen verwendet.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Maren Brückner · Geschäftsführerin · Kassel, 15.12.2023

gez. Dirk Seidel · Geschäftsführer · Lohfelden, 15.12.2023